

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2819/2538

นายถาวร ปิยะวงศ์รุ่งเรือง

โจทก์

บริษัทพี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ

คอมพานีส์ จำกัด

จำเลย

กับพวก

จำเลย

นายถาวร ปิยะวงศ์รุ่งเรือง โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย แต่เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าชดเชยจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 150,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป จนกว่าชำระต้นเงินเสร็จสิ้นแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายกรณีเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรมจำนวน 100,000 บาท กับค่าจ้างสำหรับ วันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 4,999.98 บาท รวม 104,999.98 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 104,999.98 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าชำระต้นเงินเสร็จสิ้นแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 61) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อ 2.1 ซึ่งอุทธรณ์ว่าโจทก์ ยื่นใบลาไว้ กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการละทิ้ง การงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 583 โจทก์มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อม ดอกเบี้ย ก็ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อ 2.3 ซึ่งอุทธรณ์ว่า ดอกเบี้ย ในค่าเสียหายที่เลิก จ้างไม่เป็นธรรมและเงินค่าจ้างสำหรับ วันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น ต้องคิดตั้งแต่วัน เลิกจ้าง(5 สิงหาคม 2537) ที่ศาลแรงงานกลางให้คิดนับแต่วันฟ้อง(1 พฤษภาคม 2538) เป็นการไม่ชอบคดี เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย จึงอุทธรณ์ได้ตามพระราช บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วน อุทธรณ์ ของโจทก์ในข้อ 2.2 ซึ่งอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ย้ายโจทก์ ไปทำงานที่แห่ง ใหม่เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและโจทก์ยังติดใจ โต้แย้งคำสั่งอยู่ โจทก์มีสิทธิได้รับค่า พานะที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยนั้น เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงซึ่งศาลแรงงานกลาง พังว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิจะย้ายโจทก์ไปทำงานที่ใดก็ได้ และเมื่อโจทก์ไปทำงานที่ แห่งใหม่แล้วโดยไม่ได้ออกเลิกสัญญาจ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ เป็นอุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ให้รับอุทธรณ์ ของโจทก์ เฉพาะในข้อ 2.1 และ 2.3 ให้ศาลแรงงานกลาง ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อ 2.1 ซึ่งอุทธรณ์ว่าโจทก์ ยื่นใบลาไว้ กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการละทิ้ง การงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 583 โจทก์มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อม ดอกเบี้ย ก็ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อ 2.3 ซึ่งอุทธรณ์ว่า ดอกเบี้ย ในค่าเสียหายที่เลิก จ้างไม่เป็นธรรมและเงินค่าจ้างสำหรับ วันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น ต้องคิดตั้งแต่วัน เลิกจ้าง(5 สิงหาคม 2537) ที่ศาลแรงงานกลางให้คิดนับแต่วันฟ้อง(1 พฤษภาคม

2538) เป็นการไม่ชอบกิติ เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย จึงอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนอุทธรณ์ ของโจทก์ในข้อ 2.2 ซึ่งอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ย้ายโจทก์ ไปทำงานที่แห่งใหม่เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและโจทก์ยังติดใจ โต้แย้งคำสั่งอยู่ โจทก์มีสิทธิได้รับค่าพาหนะที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยนั้น เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงซึ่งศาลแรงงานกลางฟังว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิจะย้ายโจทก์ไปทำงานที่ใดก็ได้ และเมื่อโจทก์ไปทำงานที่แห่งใหม่แล้วโดยไม่ได้ออกเลิกสัญญาจ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ เป็นอุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ให้รับอุทธรณ์ ของโจทก์เฉพาะในข้อ 2.1 และ 2.3 ให้ศาลแรงงานกลาง ดำเนินการต่อไป

(สมิทธิ วราอุบล-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ